Қызметтер көрсету туралы шарт

Northwind Logistics LLP және Halcyon Cloud Systems Ltd

ҮЛГІ ҚҰЖАТ. Тараптар мен шарттар ойдан шығарылған. DOCMIND AI мүмкіндіктерін көрсету үшін жасалған.

1. Тараптар және мақсат

1.1 Осы Қызметтер көрсету туралы шарт Northwind Logistics LLP (Тапсырыс беруші) және Halcyon Cloud Systems Ltd (Орындаушы) арасында жасалды. Ол 2026 жылғы 1 наурызда (Күшіне енген күн) күшіне енеді.

1.2 Орындаушы осы Шартта сипатталған автопаркті бақылау платформасын ұсынады. Платформа көлік құралдарының орналасқан жері туралы деректерді жинайды және Тапсырыс берушіге веб-тақта арқылы маршрут есептерін жеткізеді.

2. Анықтамалар

2.1 Қызмет деп автопаркті бақылаудың бұлттық платформасы, оның ішінде веб-тақтасы, есеп беру құралдары және бағдарламалық интерфейстері түсініледі.

2.2 Тапсырыс беруші деректері деп Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті пайдаланушылары Қызметке жіберетін көлік құралдары, жүргізушілер және маршруттар туралы барлық ақпарат түсініледі.

2.3 Жұмыс күні деп сенбі, жексенбі және Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік мереке күндерінен басқа кез келген күн түсініледі.

2.4 Құпия ақпарат деп бір тарап екінші тарапқа осы Шартқа байланысты ашатын, жария емес кез келген іскерлік, техникалық немесе қаржылық ақпарат түсініледі.

3. Қызметтер және қолдау

3.1 Орындаушы Қызметті Тапсырыс беруші тіркеген 450 көлік құралына дейін қолжетімді етеді. Қосымша көлік құралдары қол қойылған тапсырыс нысаны бойынша қосылуы мүмкін.

3.2 Орындаушы Тапсырыс берушіге электрондық пошта және телефон арқылы әр Жұмыс күні Астана уақыты бойынша 09:00-ден 18:00-ге дейін техникалық қолдау көрсетеді.

3.3 Орындаушы Тапсырыс берушіден хабарлама алған сәттен бастап 2 сағат ішінде күрделі оқиғаға жауап береді. Қолдауға түскен барлық басқа өтініштерге бірінші жауап 1 Жұмыс күні ішінде беріледі.

3.4 Тапсырыс беруші Тапсырыс беруші деректерінің дұрыстығына және уәкілетті пайдаланушыларының кіру деректерінің қауіпсіздігіне жауап береді.

4. Құны және төлем

4.1 Тапсырыс беруші Қызмет үшін айына 1250 АҚШ доллары мөлшерінде жазылым ақысын төлейді. Орындаушы шотты әр күнтізбелік айдың бірінші Жұмыс күні жібереді.

4.2 Әр шот шот күнінен бастап 30 күн ішінде төленуі тиіс. Төлемдер шотта көрсетілген шотқа банк аударымымен жүргізіледі.

4.3 Мерзімі өткен сомаларға төлем мерзімінен бастап төлем күніне дейін айына 1,5 пайыз мөлшерінде төлемді кешіктіргені үшін пайыз есептеледі.

4.4 Егер даусыз шот төлем мерзімінен кейін 45 күн төленбей қалса, Орындаушы 10 күн бұрын жазбаша ескерту жібергеннен кейін Қызметті тоқтата тұра алады.

4.5 Орындаушы жазылым ақысын әр шарттық жылда бір рет қана, 5 пайыздан аспайтын мөлшерде, Тапсырыс берушіге кемінде 90 күн бұрын жазбаша хабарлау арқылы арттыра алады.

5. Қызмет көрсету деңгейі

5.1 Орындаушы жоспарлы жұмыстарды қоспағанда, Қызметтің әр күнтізбелік айда кемінде 99,5 пайыз қолжетімді болуын қамтамасыз етеді.

5.2 Жоспарлы жұмыстар жексенбіде Астана уақыты бойынша 01:00-ден 05:00-ге дейін жүргізіледі. Орындаушы бұл туралы кемінде 3 Жұмыс күні бұрын хабарлайды.

5.3 Егер айдағы қолжетімділік келісілген деңгейден төмен болса, Тапсырыс беруші жетіспеген әр толық пайыздық пункт үшін сол айлық төлемнің 5 пайызы мөлшерінде қызмет несиесін алады, бірақ ең көбі 25 пайыз.

5.4 Қызмет несиелері қолжетімділік көрсеткіштерін орындамағаны үшін жалғыз қаржылық қорғау құралы болып табылады және келесі шотқа есептеледі.

6. Құпиялылық

6.1 Әр тарап екінші тараптың Құпия ақпаратын құпия ұстайды және оны тек осы Шартты орындау үшін пайдаланады.

6.2 Тарап Құпия ақпаратты оны білуі қажет және баламалы құпиялылық міндеттемелерімен байланысты қызметкерлер мен кәсіби кеңесшілерге аша алады.

6.3 Осы бөлімдегі міндеттемелер осы Шарт тоқтатылғаннан кейін 5 жыл бойы қолданылады.

7. Деректерді қорғау және қауіпсіздік

7.1 Тапсырыс беруші барлық Тапсырыс беруші деректерінің иесі болып қала береді. Орындаушы Тапсырыс беруші деректерін тек Тапсырыс берушінің құжатталған нұсқаулары бойынша өңдейді.

7.2 Барлық Тапсырыс беруші деректері Қазақстан Республикасында орналасқан деректерді өңдеу орталықтарында сақталады және берілу кезінде де, сақтау кезінде де шифрланады.

7.3 Орындаушы дербес деректердің кез келген ағып кетуі туралы білген сәттен бастап 72 сағат ішінде Тапсырыс берушіге хабарлайды және зардап шеккен деректерді және қабылданған шараларды сипаттайды.

7.4 Орындаушы Тапсырыс беруші деректерінің шифрланған сақтық көшірмелерін әр 24 сағат сайын жасайды және әр көшірмені 30 күн сақтайды.

7.5 Осы Шарт тоқтатылғаннан кейін 30 күн ішінде Орындаушы Тапсырыс беруші деректерін машинада оқылатын форматта қайтарады, содан кейін қалған барлық көшірмелерді жояды.

8. Зияткерлік меншік

8.1 Орындаушы Қызметке қатысты барлық зияткерлік меншік құқықтарын өзінде қалдырады. Тапсырыс беруші осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Қызметті пайдаланудың айрықша емес, берілмейтін құқығын алады.

8.2 Тапсырыс беруші Қызметті қайта сата алмайды, оның бағдарламалық жасақтамасын кері инженерлікке жатқыза алмайды немесе оны бәсекелес өнім жасау үшін пайдалана алмайды.

9. Жауапкершілікті шектеу

9.1 Әр тараптың осы Шарт бойынша кез келген шарттық жылдағы жауапкершілігінің шегі талап туындауына негіз болған оқиғаға дейінгі 12 айда төленген немесе төленуге тиіс жалпы төлемдер сомасына тең.

9.2 Тараптардың ешқайсысы да алынбаған пайда, кіріс жоғалтуы, сондай-ақ жанама немесе салдарлық шығындар үшін жауап бермейді.

9.3 Осы бөлімдегі шектеулер алаяқтыққа, құпиялылықты бұзуға немесе заң бойынша шектеуге болмайтын жауапкершілікке қолданылмайды.

10. Қолданылу мерзімі және бұзу

10.1 Осы Шарт Күшіне енген күннен бастап 24 ай бастапқы мерзімге қолданылады және осы бөлімге сәйкес бұзылмаса, 12 айлық кезеңдерге өздігінен ұзартылады.

10.2 Кез келген тарап осы Шартты өз қалауы бойынша бұзуға құқылы; Шартты бұзу туралы хабарлау мерзімі кемінде 60 күн, хабарлама екінші тарапқа жазбаша жіберіледі.

10.3 Егер екінші тарап елеулі бұзушылыққа жол берсе және бұзушылық туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейін 30 күн ішінде оны жоймаса, кез келген тарап осы Шартты дереу бұза алады.

10.4 Шарт бұзылған кезде Тапсырыс беруші бұзу күніне дейінгі барлық төлемдерді төлейді, ал Орындаушы осы күннен кейінгі кезең үшін алдын ала төленген төлемдерді қайтарады.

11. Қолданыстағы құқық және дауларды шешу

11.1 Осы Шартқа Қазақстан Республикасының заңнамасы қолданылады.

11.2 Тараптар кез келген дауды алдымен жоғары басшылар арасындағы адал келіссөздер арқылы 20 Жұмыс күні ішінде шешуге тырысады.

11.3 Келіссөздер арқылы шешілмеген кез келген дау «Астана» халықаралық төрелік орталығында ағылшын тілінде төрелік тәртібімен шешіледі.

12. Жалпы шарттар

12.1 Осы Шарт бойынша хабарламалар жазбаша болуы және қол қойылған тапсырыс нысанында көрсетілген мекенжайларға курьермен немесе қабылдағанын растаумен электрондық пошта арқылы жіберілуі тиіс.

12.2 Тараптардың ешқайсысы екінші тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шартты бере алмайды, бизнесінің дерлік барлығын сатып алатын құқықтық мирасқорды қоспағанда.

12.3 Тараптардың ешқайсысы өзінің ақылға қонымды бақылауынан тыс оқиғалардан, соның ішінде дүлей зілзалалардан, соғыстан немесе жалпыға ортақ желілердің істен шығуынан туындаған кешігу үшін жауап бермейді.

12.4 Осы Шарт тараптардың оның мәні бойынша толық келісімі болып табылады және тек екі тарап қол қойған жазбаша өзгерту арқылы ғана өзгертілуі мүмкін.